



SANT KARL LÉVÊQUE

(SKL)

12, 2EME RUELE NAZON ROUTE DE
BOURDON

TELS : (509) 47 05 1133 - (509) 36
827431

Email : santkarleveque86@gmail.com

Analyse critique du Projet de décret électoral 2025 du Conseil Électoral Provisoire (CEP)

PAR L'ORGANISATION DE DÉFENSE DES DROITS HUMAINS

SANT KARL LÉVÊQUE (SKL)

SOMMAIRE

SOMMAIRE	2
MISE EN CONTEXTE	3
<i>TABLEAU D'ANALYSE CRITIQUE</i>	<i>4-14</i>
CONCLUSION	16
TABLEAU DES ANNEXES	17

MISE EN CONTEXTE

Dans le contexte actuel d'Haïti, caractérisé par une instabilité profonde, une crise de légitimité sans précédent et la faiblesse des institutions publiques, la tenue d'élections crédibles représente un tournant décisif de notre histoire politique. Plus que jamais, il est indispensable de disposer d'un document juridique clair, cohérent et rigoureux, capable de définir sans ambiguïté les règles du jeu électoral et de prévenir les dérives qui, par le passé, ont favorisé la contestation, l'instabilité et le dysfonctionnement de l'appareil étatique.

Les élections antérieures, entachées d'irrégularités graves, ont souvent conduit à l'installation de dirigeants sélectionnés plutôt qu'élus, ne reflétant pas l'expression authentique de la volonté populaire. Cette dynamique a contribué à la situation actuelle : un pays dirigé par des autorités dont leur légitimité est largement remise en question.

L'analyse critique produite par l'Organisation de Défense des Droits Humains Sant Karl Lévêque (SKL) ne vise ni à acculer le Conseil Électoral Provisoire (CEP), ni à s'ériger en détenteur unique du savoir. Elle s'inscrit dans une démarche citoyenne et responsable visant à alerter la nation haïtienne sur les dangers que comporte l'avant-projet de décret électoral 2025 et sur les impacts potentiels qu'il pourrait avoir sur la transparence du scrutin, la stabilité institutionnelle et la crédibilité des résultats.

En outre, nous tenons à préciser que notre Institution n'entretient aucune animosité envers la diaspora haïtienne, dont elle reconnaît la contribution essentielle à la vie sociale, économique et culturelle du pays. Cependant, nous insistons sur l'importance d'assurer aux Haïtiens de l'extérieur des conditions de vote sûres, accessibles et transparentes, afin d'éviter que des groupes occultes ne profitent du désordre organisationnel pour manipuler ou influencer, une énième fois, les choix réels de l'électorat.

Dans cette perspective, plusieurs questions existentielles doivent être posées au CEP : Pourquoi le vote à l'étranger à l'heure actuelle ? Comment organiser le vote des haïtiens à l'étranger ? Qui pourra voter, selon quels critères et dans quelles conditions ?

Les lignes qui suivent présentent, de manière détaillée et techniquement élaborée les articles problématiques ainsi que les propositions de l'Organisation. Le document sera transmis au Conseil et rendu disponible sur toutes nos plateformes officielles pour celles et ceux qui souhaitent approfondir le sujet.

TABLEAU D'ANALYSE CRITIQUE

ARTICLE(S)	DESCRIPTION	PROBLÈME(S)	RECOMMANDATION(S)
Article 6	<i>Le Conseil électoral provisoire, ci-après dénommé Conseil électoral, est une institution publique indépendante, dotée de la personnalité juridique, chargée de la planification, de l'organisation, de la gestion et du contrôle des opérations électorales sur toute l'étendue du territoire de la République et dans les communautés haïtiennes de la diaspora dûment identifiées, jusqu'à la proclamation des résultats définitifs. Il jouit de l'autonomie administrative et financière.</i>	Le problème réside dans la formule : « dans les communautés haïtiennes de la diaspora dûment identifiées ». Pour SKL, cette expression soulève trois préoccupations essentielles : 1. La définition même des “communautés haïtiennes de la diaspora” : quels groupes ou espaces sont concernés ? 2. La notion de communautés “dûment identifiées” : quelles entités seraient officiellement reconnues ? 3. Les critères et mécanismes d'identification utilisés par le CEP : selon quelles normes et procédures cette reconnaissance serait-elle opérée ?	Identifier par un recensement de l'IHSI le nombre de communautés de la diaspora par continent, le nombre d'immigrants haïtiens en qualité et capacité de voter par pays ou région appartenant aux communautés

Article 8	<i>Le Conseil électoral a son siège dans la capitale. Il peut être transféré dans toute autre ville du pays en cas de besoin. Sa juridiction s'étend sur l'ensemble du territoire de la République.</i>	Pourquoi prévoir la possibilité de déplacer le siège du Conseil électoral en cas de besoin ? Par cette disposition, le CEP reconnaît implicitement que le CTP et la Primature ne lui ont pas assuré les conditions nécessaires à la tenue d'élections dans un environnement sécuritaire.	SKL recommande de réintroduire l'article 2 du décret électoral de 2015, lequel dispose : « Le Conseil électoral provisoire a son siège dans la zone métropolitaine de Port-au-Prince. Sa juridiction s'étend sur l'ensemble du territoire de la République. »
-------------------------	--	---	--

Article 9	<i>Les neuf (9) membres du Conseil électoral constituent le Conseil d'administration, ci-après dénommé Collège électoral. Le Collège électoral est l'instance d'orientation et de décision de l'institution électorale ; ses décisions sont prises en session, à la majorité de cinq (5) membres.</i>	Le mécanisme décisionnel du collège électoral apparaît excessivement restreint, alors même que les élections engagent l'avenir de la nation pour les cinq prochaines années. Avec une majorité fixée à cinq (5) membres, toute situation d'égalité place l'issue du vote et donc une part décisive de l'avenir institutionnel du pays entre les mains d'un seul conseiller. Une telle configuration expose ce dernier à une pression psychologique considérable et crée un risque de déséquilibre dans le processus décisionnel, au regard de l'importance des enjeux nationaux.	SKL propose d'adopter une majorité de six (6) membres, afin de garantir un seuil décisionnel plus stable et plus représentatif pour un organe dont les décisions engagent l'avenir du pays. Exiger 6 voix sur 9, soit les deux tiers du collège, permet d'éviter que des décisions majeures soient prises sur une base fragile, susceptible d'entraîner des conséquences institutionnelles graves.
			6 17

Article 55	<i>Article 55.- Le Conseil électoral établit des points d'inscription sur l'ensemble du territoire afin de constituer le registre électoral.</i>	La question serait comment établir les points d'inscription pour les communautés haïtiennes de la diaspora sur un territoire qui n'est pas le territoire de la République d'Haïti ? Du point de vue du droit international public, seulement les ambassades qui constituent le prolongement du territoire haïtien à l'étranger. Par exemple, aux Etats-Unis, les haïtiens pourront se rendre obligatoirement à l'ambassade de Washington. Ça va causer un problème de temps, de logistiques, de transport pour les haïtiens vivant dans un autre état trop loin de Washington.	Le Ministère des Affaires Étrangères doit solliciter l'accréditation pour l'ouverture d'un consulat dans les communautés de la diaspora très dense qui sont loin de l'ambassade d'Haïti dans ce pays.
Article 56	<i>Le (la) citoyen(ne) se présente en personne aux points d'inscription muni (e) de sa carte CIN valide afin de se faire inscrire sur le registre électoral conformément aux procédures d'inscription des électeurs(trices).</i>	Problème de déplacement massif de la population pour fuir les terroristes. Il faut considérer les cartes perdues, les cartes égarées, les personnes décédées qui ne sont pas encore enregistrées Problème de déplacement de la diaspora en personne	Identifier la population déplacée pour fuir les terroristes et entamer à nouveau un processus d'impression des cartes.
Article 82	<i>Aux termes de l'article 81, si le cas de décès ou d'incapacité mentale intervient après le premier tour, le candidat ou la candidate est remplacé(e) par son (sa) poursuivant(e) immédiat(e) et ainsi de suite. À défaut de candidat ou candidate poursuivant(e), le Conseil électoral fixe de nouvelles élections, au plus tard dans les quatre-vingt-dix (90) jours. Le candidat ou la candidate</i>	Le problème réside dans la formulation suivante : « le candidat ou la candidate est remplacé(e) par son (sa) poursuivant(e) immédiat(e), et ainsi de suite ».	L'article 82 devrait refléter la même logique que l'article 81. Ainsi, le candidat ou la candidate serait remplacé(e) par un autre candidat ou une autre candidate désigné(e) par son parti, groupement ou regroupement de partis

	<i>qualifié(e) pour le second tour, une fois sa participation confirmée, est dispensé(e) des formalités d'inscription.</i>		politiques, pour autant que la personne proposée remplisse les conditions d'éligibilité prévues dans le présent décret. S'il s'agit d'un candidat indépendant, son remplacement pourrait être assuré par son poursuivant immédiat. Dans tous les autres cas, il appartient exclusivement au parti ou au groupement politique concerné de désigner la personne appelée à le remplacer.
--	--	--	--

Articles 183,189,198	Annexe 1,2,3	Entre les articles 183, 189 et 198, un déséquilibre manifeste apparaît, que le financement public ne saurait raisonnablement combler. À titre d'exemple, le don privé destiné à un candidat à la présidence ne peut dépasser douze millions (12 000 000) de gourdes, alors que le plafond des dépenses autorisées s'élève à cinq cent millions (500 000 000) de gourdes. Dès lors, une question essentielle se pose : qui financera le manque à gagner de quatre cent quatre-vingt-huit millions (488 000 000) de gourdes ? Il est peu probable que le budget de l'État puisse absorber un tel écart pour chaque candidat. En tout état de cause, l'existence même d'un déficit aussi important ouvre la voie à des interrogations légitimes, notamment quant au risque de financement provenant de circuits informels, d'économies souterraines ou de sources illicites.	SKL propose que les allocations publiques et privées puissent couvrir l'ensemble des dépenses autorisées, selon une répartition harmonisée. Il s'agirait d'établir un ratio de financement composé de un tiers (1/3) d'allocations publiques et de deux tiers (2/3) de contributions privées, auxquels s'ajouteraient les apports personnels du candidat ou du parti politique. L'ensemble de ces sources constituerait le montant total des dépenses électorales autorisées. Par ailleurs, SKL exige la présentation d'un compte de campagne lors du dépôt des candidatures. Ce compte, obligatoirement ouvert à la Banque Nationale de Crédit (BNC), devra retracer l'intégralité des opérations financières liées à la campagne : a) toutes les recettes, classées selon leur origine, b) toutes les dépenses, classées selon leur nature, engagées ou effectuées par le candidat ou pour son compte, en dehors des dépenses de la campagne officielle. Ce mécanisme vise à assurer la transparence, la traçabilité et la conformité du financement électoral.
----------------------	--------------	---	--

Article 213	<i>Pendant toute la durée de la campagne électorale, aucun(e) citoyen(ne), dont la candidature à une fonction élective a été agréée par le Conseil électoral, ne peut être l'objet de mesures privatives de liberté qu'en vertu d'une condamnation définitive, sauf en cas de flagrant délit.</i>	Le problème de l'immunité quasi totale L'article 213 du projet de décret électoral de 2025 mentionne uniquement la notion de « condamnation définitive ». Une telle formulation accorde, de fait, une immunité quasi totale aux candidats, en ne tenant compte que des décisions judiciaires irrévocables et en excluant toutes les autres formes de responsabilités ou de poursuites en cours.	SKL recommande d'adopter une approche rigoureuse visant à protéger l'intégrité du processus électoral, même en l'absence de condamnation définitive, en tenant compte des impératifs d'éthique publique et de sécurité nationale. 1. Exclure toute personne finançant, soutenant, collaborant ou participant au phénomène du terrorisme en Haïti. 2. Empêcher ou retirer la candidature de toute personne dont la clameur publique reconnaît l'implication dans des actes de terrorisme, de trafic de drogue ou de corruption, même en l'absence de condamnation judiciaire définitive. 3. Empêcher ou retirer la candidature de toute personne sanctionnée par l'ONU pour financement du terrorisme ou pour toute infraction y afférente. Un règlement électoral spécifique devrait être adopté pour encadrer ces situations.

			4. Empêcher ou retirer la candidature de toute personne citée dans l'assassinat du président Jovenel Moïse, avec l'adoption d'un règlement électoral particulier pour ce cas de figure. 5. Mobiliser durant toute la période électorale les institutions compétentes, notamment l'ULCC, l'UCREF et les parquets, afin d'identifier les cas de corruption avérée, de financement du terrorisme ou d'autres infractions non détectées au moment de l'inscription des candidats. Un cadre réglementaire spécifique doit également être prévu pour ces situations. 6. SKL souligne l'importance de l'exigence éthique, même en l'absence de décision judiciaire définitive. Ainsi, il convient d'empêcher ou de retirer la candidature de toute personne ayant, par le passé, fait la propagande du terrorisme, du trafic de drogue ou de comportements contraires aux coutumes et aux bonnes mœurs haïtiennes, avec l'adoption d'un règlement électoral adapté.
Article 233			

	Le scrutin se déroule sans interruption, de six (6) heures du matin à quatre (4) heures de l'après-midi.	Le problème réside dans le temps de marche requis pour atteindre chaque bureau de vote. Cette situation soulève plusieurs difficultés majeures : 1. Des problèmes logistiques importants pour l'acheminement des bulletins vers les bureaux de vote, entraînant des retards et une désorganisation du processus. 2. Une réduction effective du temps disponible pour les électeurs, en raison des délais occasionnés par ces contraintes logistiques. 3. Une disproportion dans la répartition des bureaux de vote par quartier, ce qui limite davantage le temps de vote et crée des inégalités d'accès pour certaines zones.	SKL recommande de réduire la distance entre les bureaux de vote et les zones d'habitation, d'améliorer la répartition géographique des centres de vote et de renforcer la logistique d'acheminement du matériel électoral. Il est également suggéré de prévoir des heures d'ouverture adaptées dans les zones difficiles d'accès et de recourir à une cartographie précise pour optimiser la planification.
Article 246	<i>En aucun cas, les votes indiquant « aucun(e) candidat(e) ou aucun cartel » ne peuvent être attribués à un(e) candidat(e) ou un cartel ni occupés une place dans le classement des candidats(es).</i>	Le problème du vote blanc dans l'avant-projet de décret de 2025 Pourquoi intégrer le vote blanc dans l'ensemble des votes valides alors que le vote n'est pas obligatoire en Haïti ? Pourquoi contraindre un électeur à se déplacer s'il n'adhère à aucun candidat ? Le vote blanc devrait être exclu de tout calcul, à moins que le CEP ne décide expressément de le reconnaître comme un vote valide et d'en définir les effets juridiques.	Pour contrebalancer la prise en compte du vote blanc, il serait nécessaire d'instaurer le vote obligatoire. Si cette option n'est pas envisageable, il convient alors de supprimer le vote blanc dans les élections haïtiennes. De même, SKL recommande de retirer la mention « Aucun candidat » des bulletins lors de ces scrutins.
Article 264	<i>Pour la préparation des résultats, le Centre de tabulation des votes (CTV) reçoit les procès-Verbaux de dépouillement, en atteste</i>	Le Centre de tabulation des votes (CTV) constitue un organe central du dispositif électoral, pourtant insuffisamment défini dans l'avant-projet. Plusieurs questions essentielles demeurent sans réponse :	SKL propose d'intégrer un chapitre entièrement consacré au Centre de tabulation des votes, afin de clarifier

	<i>l'authenticité et la cohérence, saisit les données de vote et les comptabilise</i>	– Pourquoi un CTV est-il indispensable ? – Quelle est sa composition et quelles compétences doivent posséder ses membres ? – Combien d'employés y travaillent et qui en assure la direction ? – Qui garantit sa sécurité, notamment au regard des précédents où des forces étrangères y étaient déployées ? – Combien de serveurs utilise-t-il, quels sont leurs rôles et qui peut y accéder ? – Quel régime de sanctions est prévu en cas d'usage frauduleux du CTV ?	toutes les zones d'ombre et de garantir la transparence du processus électoral. Par ailleurs, SKL recommande que la sécurité du CTV soit assurée exclusivement par l'armée d'Haïti, et non par des forces militaires étrangères.
Article 407	<i>L'Haïtien(ne) vivant à l'étranger, ayant la qualité d'électeur(trice), vote pour élire le (la) Président(e) de la République dans les communautés haïtiennes de la diaspora dûment identifiées par le Conseil électoral</i>	Le vote à l'étranger constitue un service d'intérêt public distinct du décret électoral. Ainsi, le projet de décret de 2025 n'est pas habilité à créer un tel service sans l'adoption préalable d'une loi par le Parlement. À titre comparatif, aux États-Unis, le <i>Uniformed and Overseas Citizens Absentee Voting Act</i> (UOCAVA), adopté en 1986, est une loi fédérale encadrant le vote des citoyens américains établis à l'étranger. Un deuxième problème concerne le statut juridique de l'électeur haïtien résidant à l'étranger, lequel doit impérativement être défini par une loi spécifique. Un troisième problème réside dans la restriction imposée aux électeurs de la diaspora, qui ne pourraient voter que pour l'élection présidentielle, alors que les électeurs sur le territoire national votent à tous les niveaux : députés, sénateurs, maires, CASEC, ASEC, etc. Pourquoi les Haïtiens de l'étranger seraient-ils exclus de ces autres scrutins ? Pour SKL, l'article 407 comporte un risque de dérive politique susceptible de nuire gravement aux intérêts de la nation.	Élaborer une loi spécifique sur le vote à l'étranger, laquelle devra être ratifiée par le Parlement avant toute mise en œuvre d'un processus électoral au sein des communautés haïtiennes de la diaspora. Retirer du projet de décret électoral de 2025 les dispositions relatives au vote à l'étranger et laisser la future législature issue de ces élections adopter la loi encadrant ce droit. Procéder au recensement exact des Haïtiens vivant dans la diaspora, afin d'établir un registre électoral adapté à leur statut et conforme aux critères définis par la loi qui leur reconnaîtra le droit de vote.

Article 409	<i>Les membres du Conseil électoral ainsi que ceux des bureaux électoraux départementaux et des bureaux électoraux communaux ne peuvent faire l'objet d'aucune mesure de contrainte par corps dans l'exercice de leur fonction, sauf en cas de flagrant délit.</i>	Cet article révèle l'existence d'une immunité accordée aux membres du Conseil électoral, ainsi qu'à ceux des bureaux électoraux départementaux et communaux. Le problème réside dans l'absence de précision sur la durée de leur mandat. Sans indication claire de cette durée, il est impossible de déterminer la limite temporelle de l'exercice de leurs fonctions et, par conséquent, de définir correctement le régime d'immunité applicable. Cette lacune empêche toute compréhension précise de l'étendue, des conditions et des limites de la protection conférée à ces responsables électoraux.	En premier lieu, il est nécessaire de préciser la durée du mandat des membres du Conseil électoral ainsi que de ceux des bureaux électoraux départementaux et communaux. Ensuite, il convient d'établir un régime d'immunité clairement défini pour ces responsables, applicable exclusivement dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions.
--------------------	--	---	--

Annexe 1 : Article 183

À l'occasion des compétitions électorales, l'État accorde aux partis politiques et regroupements de partis politiques, ayant des candidats(es) agréés(es) aux élections, une subvention pour les aider à mener leur campagne électorale.

Annexe 2 : Article 189

Tout don, quelle qu'en soit la forme, fait à un(e) candidat(e), un parti politique, un groupement politique ou un regroupement de partis politiques par une personne physique ou morale, est déductible d'impôts pour le (la) donateur(trice), suivant les procédures légales en vigueur. Ce montant ne peut être supérieur à : 1) Vingt millions (20,000,000.00) de gourdes pour un parti politique, un groupement politique ou un regroupement de partis politiques ; 2) Douze millions (12,000,000.00) de gourdes pour le (la) candidat(e) à la Présidence ; 3) Cinq millions (5,000,000.00) de gourdes pour le (la) candidat(e) au Sénat ; 4) Trois millions (3,000,000.00) de gourdes pour le (la) candidat(e) à la Députation ; 5) Un million cinq cent mille (1,500,000.00) gourdes pour le cartel de candidats(es) à la Municipalité ; 6) Un million (1,000,000.00) de gourdes pour les autres postes électifs.

Annexe 3 : Article 198

Pour assurer un juste équilibre entre les compétiteurs(trices), un plafond des dépenses est établi pour chaque élection. Le plafond pour chaque niveau s'établit comme suit : 1) Pour le (la) candidat(e) au poste de Président(e) de la République, cinq cent millions (500,000,000.00) gourdes ; 2) Pour le (la) candidat(e) au poste de Sénateur(trice), soixante-dix millions (70,000,000.00) de gourdes ;

3) Pour un(e) candidat(e) au poste de député(e), dix millions (10,000.000.00) de gourdes ; 4) Pour le cartel au poste de maire (mairesse), sept millions (7,000.000.00) de gourdes ; 5) Pour un cartel au poste de Conseil d'administration de la section communale, deux millions (2,000,000.00) de gourdes ; 6) Pour un(e) candidat(e) à l'Assemblée de la section communale, un million (1,000,000.00) de gourdes.

CONCLUSION

Enfin, l'avant-projet de décret électoral reprend largement les dispositions du décret de 2015. Bien que ce dernier ait été l'objet de nombreuses critiques, le précédent CEP a persisté dans sa mise en œuvre isolée. Cette attitude a contribué, entre autres, à fragiliser davantage le climat politique, notamment en raison de l'opacité du financement des campagnes et de l'absence de mécanismes efficaces de contrôle, tels que l'obligation d'un compte bancaire destiné à retracer les activités financières des candidats. SKL appelle à davantage de discernement, de sagesse et à la reconnaissance du rôle essentiel de la société civile, dont les propositions doivent être prises en compte pour garantir de bonnes élections.

Les erreurs substantielles relevées dans les articles analysés déplacent clairement le centre de gravité : elles traduisent moins une volonté d'organiser des élections transparentes qu'un risque de précipiter le pays dans de nouvelles crises électorales, potentiellement plus graves que les précédentes. L'absence de loi encadrant le vote à l'étranger, l'incertitude entourant le registre électoral de la diaspora et l'instauration de régimes d'immunité pour les candidats et les membres du Conseil électoral constituent des failles majeures qui doivent impérativement être corrigées, sous peine d'aggraver la situation nationale.

Ainsi, les recommandations formulées par SKL ne sauraient être interprétées par ses détracteurs comme un stratagème visant à se discréditer auprès de la diaspora haïtienne ou comme une tentative d'entraver le bon déroulement de l'agenda électoral du CEP. SKL n'a aucun candidat, ne soutient aucun camp politique ; toutefois, l'organisation demeure convaincue que si le CEP valorise ses recommandations, le pays pourra avancer vers des élections véritablement libres, transparentes et crédibles.

TABLEAU DES ANNEXES

ANNEXE 1: ARTICLE 183	9
ANNEXE 2: ARTICLE 189	9
ANNEXE 3: ARTICLE 198	9